

AKTE R&M/LV-2026/VP-041 — DOZENTENSCHLÜSSEL

Akte D — Eingebaute Fehler im Lizenzvertrag

VitaPhotonics GmbH / Luminos Medical Inc. · EP 3 456 789 B1 · Stand 04.03.2026

VERTRAULICH — NICHT AN KURSTEILNEHMER:INNEN AUSHÄNDIGEN

Ausschließlich zur Vorbereitung und Diskussionsleitung; nicht an Teilnehmer:innen aushändigen. Die folgende Aufstellung enthält sämtliche bewusst in den Vertragsentwurf vom 19.02.2026 eingebauten Mängel mit Fundstelle, Norm, Begründung und Korrektorempfehlung als musterhafte Redline-Position zugunsten der Lizenzgeberin.

Lfd.	Fundstelle	Fehlerart / Norm	Begründung	Empfehlung
01	§ 1 Abs. 3	Unzulässige Übertragung des Erfinderpersönlichkeitsrechts §§ 13, 37 PatG; § 63 PatG; Art. 4ter PVÜ	Das Erfinderpersönlichkeitsrecht — insb. das Recht auf Erfindernennung nach § 37 PatG — ist höchstpersönlich und nicht übertragbar . Eine rechtsgeschäftliche Übertragung auf die Lizenznehmerin ist unwirksam. Zulässig ist nur ein Verzicht auf die Nennung nach § 63 Abs. 1 Satz 3 PatG; die Entscheidung über das „Ob“ liegt beim Erfinder.	Klausel streichen. Statt dessen — falls seitens der Lizenznehmerin gewünscht — eine Regelung vorsehen, nach der die Erfinder ihr Einverständnis erklären, in Produktkennzeichnungen nicht namentlich genannt zu werden (Nennungsverzicht); die Erfinderbenennung im Patentregister bleibt davon unberührt.
02	§ 2 Abs. 2	Widersprüchliche unvollständige Definition des Lizenzgebiets Auslegung §§ 133, 157 BGB; Bestimmtheitsgrundsatz	/ Die Formulierung „EU und Deutschland“ ist widersprüchlich, weil Deutschland zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehört und damit bereits vom ersten Tatbestandteil erfasst wird. Darüber hinaus fehlt eine ausdrückliche Festlegung, ob neben den EU-Mitgliedstaaten auch die Nicht-EU-Validierungsstaaten des Patents (GB, CH) vom Lizenzgebiet erfasst sein sollen. Die Klausel ist daher insgesamt auslegungsbedürftig und birgt ein erhebliches Streitpotential.	Klare territoriale Definition: Auflistung der einzelnen Validierungsstaaten des Patents (DE, FR, GB, NL, IT, ES, CH, SE, PL) oder alternativ eine generische Definition „sämtliche Staaten, in denen das Lizenzpatent in Kraft steht“. Widersprüchliche Doppelnennung „EU und Deutschland“ streichen.
03	§ 3 Abs. 1 vs. § 6 Abs. 4	Innerer Widerspruch: Exklusivität vs. Eigennutzung/Drittlicenzen §§ 133, 157 BGB; allg. Vertragslogik	§ 3 Abs. 1 bezeichnet die Lizenz als ausschließliche. § 6 Abs. 4 behält der Lizenzgeberin jedoch zugleich das Recht vor, die Erfindung selbst zu benutzen und weitere Lizenzen an Dritte zu erteilen. Beides zusammen ist begrifflich mit einer ausschließlichen Lizenz unvereinbar und führt zu einem offenen Widerspruch, der im Streitfall zu Lasten der Klauselverwenderin geht.	Widerspruch auflösen. Entweder klare <i>alleinige</i> Lizenz („sole licence“) mit expliziter Selbstbenutzungs-Ausnahme zugunsten der Lizenzgeberin und ohne Drittlicenzen, oder klare <i>einfache</i> Lizenz mit entsprechend angepasster Vergütung. § 6 Abs. 4 im Falle einer exklusiven Lizenz ersatzlos streichen.

Lfd.	Fundstelle	Fehlerart / Norm	Begründung	Empfehlung
04	§ 4 Abs. 3	Vertikale Preisbindung (Preisbindung zweiter Hand) Art. 101 Abs. 1 AEUV; § 1 GWB; Vertikal-GVO (VO (EU) Nr. 2022/720); TTBER (VO (EU) Nr. 316/2014), Art. 4 lit. a	Die Festlegung eines verbindlichen Mindest-Endverkaufspreises ist eine <i>Kernbeschränkung</i> im Sinne der Vertikal-GVO bzw. der Technologietransfer-GVO. Sie ist — als Preisbindung der zweiten Hand — per se kartellrechtswidrig und führt zur Nichtigkeit der Klausel gemäß Art. 101 Abs. 2 AEUV bzw. § 1 GWB i. V. m. § 134 BGB; sie zieht darüber hinaus Bußgeldrisiken nach sich.	Klausel vollständig streichen. Soweit die Lizenzgeberin auf eine Preispositionierung Wert legt, allenfalls eine unverbindliche Preisempfehlung aussprechen — deutlich so gekennzeichnet — und auf eine Kontrollinfrastruktur verzichten; alternativ Mindest-Lizenzgebühren (<i>minimum royalties</i>) als zulässiges Steuerungsinstrument nutzen.
05	§ 7 Abs. 5	Unzulässiger Haftungsausschluss für Vorsatz § 276 Abs. 3 BGB; ergänzend §§ 309 Nr. 7, 307 BGB (AGB)	Nach § 276 Abs. 3 BGB kann die Haftung wegen Vorsatzes dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. Die Klausel ist insoweit nichtig. Im AGB-Kontext wäre sie zusätzlich nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam. Die Formulierung „Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit“ erfasst Vorsatz kumulativ und ist daher unrettbar unwirksam; eine geltungserhaltende Reduktion kommt nicht in Betracht.	Klausel neu fassen: Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unbeschränkt . Haftungsbeschränkung nur für leichte Fahrlässigkeit in Fällen der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten. Kardinalpflichten nicht ausschließbar.
06	§ 11 Abs. 2 (mit Fußnote 3)	Problematischer ausschließlicher Gerichtsstand New York County; zusätzlich Firmierungs-Widerspruch (GmbH vs. UG) § 38 ZPO; Art. 25, 26 Brüssel-Ia-VO (EuGVVO); ggf. Art. 5, 6 des Haager Gerichtsstandsübereinkommens 2005	Die Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten eines US-Forums ist aus europäischer Sicht nur wirksam, wenn sie § 38 ZPO bzw. — bei Binnenmarktbezug — Art. 25 Brüssel-Ia-VO genügt (Schriftform, Kaufmannseigenschaft). Fußnote 3 bezeichnet die Lizenzgeberin zudem als „UG (haftungsbeschränkt)“, während das Rubrum auf „GmbH“ lautet; dieser Widerspruch weckt Zweifel an der Kaufmannseigenschaft. Eine Schiedsklausel fehlt.	Firmierung im Rubrum bindend: „VitaPhotonics GmbH, eingetragen im HRB 218 446 B“; Fußnote 3 ersatzlos streichen. Gerichtsstand in einen ausgewogenen Rahmen überführen: Gerichtsstand Berlin für Klagen gegen die Lizenzgeberin, Gerichtsstand New York County für Klagen gegen die Lizenznehmerin, oder einheitliche ICC-/DIS-Schiedsklausel mit Sitz Frankfurt a. M. bzw. Zürich.
07	§ 12 Abs. 1	Qualifizierte Schriftformklausel mit Abbedingungs-Hintertür § 305b BGB; BGH NJW 2014, 1725; §§ 307, 125 BGB	Eine qualifizierte Schriftformklausel, die zugleich gestattet, das Schriftformerfordernis mündlich wieder abzubedingen, ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH unwirksam , weil sie den Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB) umgeht und in AGB gegen § 307 BGB verstößt. Im Übrigen ist der Regelungszweck einer Schriftformklausel in sich widersprüchlich, wenn die Schriftform jederzeit formlos wieder beseitigt werden kann.	Klare einfache Schriftformklausel ohne Abbedingungs-Passus: „ <i>Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Unberührt bleibt der Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB).</i> “ — Textformklauseln i. S. d. § 126b BGB können je nach Anwendungsfall zweckmäßiger sein.

Lfd.	Fundstelle	Fehlerart / Norm	Begründung	Empfehlung
08	§ 13 (und fehlend)	Regelungslücke: Lizenzgebühren bei Einspruch, Widerruf, Nichtigerklärung § 139 BGB analog; BGH GRUR 2012, 916 — Tintenpatrone; BGH GRUR 2020, 1258 — Rigg; Praxisliteratur (Bartenbach/Fock)	Der Entwurf enthält keine Regelung über das Schicksal bereits gezahlter oder künftig fälliger Lizenzgebühren bei Einspruch, Widerruf oder Nichtigerklärung des Lizenzpatents. BGH-Rechtsprechung bleibt die Zahlungsverpflichtung vor rechtskräftiger Nichtigerklärung bestehen; Rückforderung ist gewöhnlich ausgeschlossen. Ohne ausdrückliche Regelung droht Streit über Rückforderung und Vertragsanpassung.	Eine ausdrückliche Klausel aufnehmen: (a) Zahlungspflicht besteht bis zur rechtskräftigen Nichtigerklärung fort; (b) keine Rückforderung für die Vergangenheit; (c) Zahlungsaussetzungsrecht der Lizenznehmerin ab erstinstanzlicher Nichtigerklärung bis zur Rechtskraft, mit Nachzahlungspflicht bei Bestandsbestätigung; (d) Sonderkündigungsrecht bei vollständiger Nichtigerklärung.
09	Rubrum / § 1 Abs. 1	Referenzfehler bei der Patentnummer (Rubrum „EP 3 456 789 B1“, § 1 Abs. 1 „EP 3 456 798 B1“) Bestimmtheitsgrundsatz; §§ 133, 157 BGB; Ähnlichkeitsrechtsprechung zu Fehlbezeichnungen (falsa demonstratio)	Präambel und Rubrum nennen das Lizenzpatent korrekt als EP 3 456 789 B1 ; § 1 Abs. 1 referenziert dagegen EP 3 456 798 B1 (vertauschte Endziffern 89/98). Soweit nicht als <i>falsa demonstratio non nocet</i> auslegbar, wird der Vertragsgegenstand unbestimmt und eröffnet der Gegenseite die Möglichkeit, die Lizenz auf ein weiteres anderes (ggf. nicht existierendes) Patent zu beziehen.	Redaktionelle Korrektur: Patentnummer in § 1 Abs. 1 berichtigen auf EP 3 456 789 B1 . Ergänzend eine definitorische Fußnote oder eine Liste mit den nationalen Validierungsnummern als Anlage aufnehmen; im Rubrum Vollzitat (Anmelde-, Veröffentlichungs- und Erteilungsdatum) einfügen, um Fehlreferenzen auszuschließen.

Didaktischer Hinweis. Die Fehler decken Erfinderrecht, Territorialabgrenzung, Binnenwiderspruch exklusiv/einfach, Kartellrecht, Haftungs-/AGB-Recht, Gerichtsstand, qualifizierte Schriftformklausel, patentspezifische Regelungslücke und Sorgfaltsfehler ab. Teilnehmer:innen sollten zunächst eigenständig eine Fehlerliste erstellen und anschließend im Plenum mit dieser Lösung abgleichen.

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll · Patentanwältin · European Patent Attorney

Erstellt zur Seminarvorbereitung — München, 04.03.2026